

捜査に関する次のアからカまでの各記述のうち、裁判官の発する令状を必要とするものは幾つあるか。後記1から7までのうちから選びなさい。

- ア. 司法警察員が、被疑者を逮捕する場合において必要があるときに、被疑者の知人の住居に入り被疑者の搜索をするとき。
- イ. 司法警察員が、逮捕された被疑者の指紋を採取するとき。
- ウ. 司法警察員が、私文書偽造被疑事件につき、偽造文書に記載された文字の筆跡と被疑者の筆跡の同一性を確認するため、科学捜査研究所に筆跡の鑑定を嘱託するとき。
- エ. 検察官が、公道上で発見された変死の疑いのある死体を検視するとき。
- オ. 司法警察員が、覚せい剤を注射して使用した被疑者により公道上に投棄された注射器を領置するとき。
- カ. 司法警察員が、身の代金目的で誘拐された被害者の親の同意を得て、その親と被疑者との間の電話による通話内容を録音するとき。

1. 0個 2. 1個 3. 2個 4. 3個 5. 4個 6. 5個
7. 6個

No10

H21-22

令状の要否

正解

1

正答率

39%

ア 必要としない

220 条 1 項 1 号、3 項。司法警察職員が被疑者を逮捕する場合において必要があるときは、人の住居等に入り、被疑者を捜索することができる（同条 1 項 1 号）。これには令状を要しない（同条 3 項）。この「人」には被疑者はもちろん、他人も含まれる。その趣旨は、正当な逮捕状を執行し被疑者を拘束する場合において、家に立ち入る捜索令状がなければ、その中にいる被疑者を逮捕できないとしたのでは不合理であるということにある。したがって、被疑者を逮捕する場合において必要があるときに被疑者の知人の住居に入り被疑者を捜索するという本記述の場合には、裁判官の発する令状を必要としない。

イ 必要としない

218 条 3 項。身体拘束を受けている被疑者の指紋若しくは足型を採取し、身長若しくは体重を測定し、又は写真を撮影するには、被疑者を裸にしない限り、令状によることを要しない。その趣旨は、これらの処分は、逮捕・勾留という強制処分に実質的に包含され、これに付随するものとして新たな法益侵害というに足りない処分であるため、改めて令状を要しないとした点にある。本記述の被疑者は逮捕されているため、身体拘束を受けている被疑者といえる。したがって、身体拘束を受けている被疑者の指紋を採取するという本記述の場合には、裁判官の発する令状を必要としない。

ウ 必要としない

223 条 1 項。捜査機関は捜査をするについて必要があるときは被疑者以外の者に鑑定を嘱託することができる。その趣旨は、捜査機関の行う任意捜査の一方法として、鑑定嘱託を規定したことにある。鑑定を実施するためには強制力を必要とする場合があるものの、捜査機関による鑑定嘱託自体は任意処分であり、令状によることを要しない。したがって、科学捜査研究所に筆跡の鑑定を嘱託するという本記述の場合には、裁判官の発する令状を必要としない。

エ 必要としない

229 条 1 項。検視とは、検察官が変死者又は変死の疑いのある死体について、死亡が犯罪に起因するものかを判断するために死体の状況を見分する処分である。検視は、犯罪の嫌疑の存在を前提とせず、その有無を判断するために行うものであり、捜査そのものではないため、裁判官の発する令状を必要としない。なお、死体の解剖には令状が必要である（222 条 1 項・129 条）。

オ 必要としない

221 条。司法警察職員は、被疑者その他の者が遺留した物又は所有者、所持者若しくは保管者が任意に提出した物を領置することができる。その趣旨として、遺留物は当初分からなくても後に証拠物たることの判明する場合が多いこと、任意提出物については一括して多くの物が提出された場合にひとまずその全部を保有しておく必要がある、ということが挙げられる。領置は占有取得に際して被処分者の意思を制圧せず、令状を必要としない。また、「遺留物」とは遺失物に限られず、自己の意思によって占有を放棄し離脱させた物も含む。よって、被疑者により公道上に投棄された注射器も「遺留物」にあたる。したがって、被疑者により公道上に投棄された注射器を領置するという本記述の場合には、裁判官の発する令状を必要としない。

カ 必要としない

197 条 1 項本文、222 条の 2。電話の通話内容を通話当事者双方の同意を得ずに傍受するという「電話傍受は、通信の秘密を侵害し、ひいては、個人のプライバシーを侵害する強制処分である」といえる（最決平 11.12.16、百選 32 事件）。もっとも、一方の通話者の同意の下に通話内容を聴取し、あるいは録音することは、通信内容の秘密性は相手方に委ねられており、その相手方の同意がある以上、強制処分とはならない。よって、令状は不要である。そして、話者の有する会話の秘密保持の期待が法の保護に値しない不当なものと認められる場合には、任意捜査の一方法として許されと考えられる。本記述では、通話者の一方である身の代金目的誘拐事件の被害者の親の同意を得ている。また、身の代金目的誘拐事件の被疑者を話者とする会話の秘密保持の期待は、身の代金要求などそれ自体が犯罪を構成する内容が含まれる（刑法 225 条の 2 第 2 項）など、法の保護に値しない不当なものと認めることができる。よって、本記述における通話内容の録音は、任意捜査の一方法として許されるといえる。したがって、身の代金目的で誘拐された被害者の親の同意を得て、その親と被疑者との間の電話による通話内容を録音するという本記述の場合には、裁判官の発する令状を必要としない。

以上により、裁判官の発する令状を必要とする記述は 0 個であり、したがって、正解は肢 1 となる。

